

ROSEFAIZAH BINTI ROSLY

lwn

NORHISHAM BIN ABU HASSAN

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 15 September 2022 bersamaan 18 Safar 1444H

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-077-0121-2021]

[Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Puan Farihah binti Md Isa (Tetuan Farihah & Associates).*

Peguam Syarie Responden : *Encik Muhammad Hafiz bin Ab Rashid (Tetuan Hafiz & Co).*

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Serahan Notis Rayuan yang difailkan oleh Pemohon melalui Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 11/11/2021 bagi Kes Rayuan Mal No : 10000-041-0094-2021 yang difailkan oleh Responden.

[2] Dalam Permohonan ini, Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah sebagaimana berikut :

- i. Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa penyerahan Notis Rayuan yang sepatutnya diserahkan kepada Responden sebelum atau pada tarikh 1/9/2021 berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Mahkamah memerintahkan pihak Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam masa empat belas (14) hari kepada Responden atau Peguam Syarie Responden dari tarikh Mahkamah membenarkan permohonan melanjutkan tempoh masa ini;
- iii. Apa-apa perintah yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagaimana berikut :

- i. Notis Rayuan telah difailkan dalam tempoh masa yang sepatutnya menurut seksyen 139(8) iaitu pada 27/8/2021.
- ii. Pemohon melalui Peguam Syarie yang dilantik telah melakukan cubaan untuk membuat serahan Notis Rayuan kepada Responden dan Peguam Syarie Responden dalam tempoh masa yang sepatutnya namun gagal.

- iii. Tempoh masa penyerahan Notis Rayuan hanya berbaki lima hari sahaja dari tarikh pemfailannya adalah jangka masa yang terlalu singkat untuk disempurnakan.
- iv. Tempoh masa yang dibenarkan untuk membuat serahan Notis Rayuan adalah berada dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN) fasa 1 di mana pergerakan menjadi terbatas selain tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat (PKPD) baru sahaja tamat.

[4] Responden yang tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 17/1/2022 yang memohon supaya Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan kos. Manakala Pemohon pula memfailkan Affidavit Balasan pada 26/4/2022. Seterusnya diikuti dengan hujahan bertulis Pemohon dan Responden secara serentak juga pada tarikh yang sama sebelum dibawa ke hadapan kami untuk pendengaran pada 4/7/2022.

FAKTA KES

[5] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 9/9/1999 dan bercerai pada 26/2/2006. Sepanjang perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan seorang cahayamata perempuan.

[6] Pada 18/8/2021 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah menolak Bantahan Awal yang difailkan oleh Pemohon melalui kes Permohonan No: 10300-041-0372-2020 sebagaimana terma yang berikut:

- i. Mahkamah menolak Permohonan Interlokutori Permohonan No: 10300-041-0372-2020;
- ii. Mahkamah memerintahkan Pemohon membayar kos kepada Responden sebanyak RM2,000.

[7] Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut maka Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 27/8/2021. Walau bagaimanapun Notis Rayuan tersebut telah gagal diserahkan kepada Responden setelah tamatnya tempoh masa selama 14 hari iaitu pada 31/8/2021.

[8] Akibat kegagalan untuk membuat serahan tersebut dalam tempoh yang ditetapkan itu, maka Pemohon telah memfailkan Permohonan ini bagi mendapatkan perintah-perintah sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan [2] di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan ;

Notis Rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[10] Berdasarkan peruntukan tersebut timbul persoalan apakah yang dimaksudkan dengan “dalam masa yang dihadkan.” Bagi merungkai persoalan tersebut kami

merujuk kes **Mohd Taha b. Wan Ahmad Iwn. Jaiton Bee & Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob** di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam Kes Mal No. 10000-017-0022-2011 yang diputuskan pada 08/01/2013 (belum dilaporkan) bahawa tempoh masa penyampaian atau penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden adalah sama dengan tempoh pemfailan Notis Rayuan, iaitu dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara.

[11] Dalam konteks permohonan ini, kami mendapati Notis Rayuan telah difailkan pada 27/8/2021. Berdasarkan tarikh tersebut, tempoh 14 hari untuk membuat serahan Notis Rayuan kepada Responden adalah setakat 31/8/2021. Walau bagaimanapun Pemohon gagal membuat serahan dalam tempoh tersebut.

[12] Dalam hal ini kami merujuk kepada peruntukan subseksyen 238(1) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan :

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[13] Peruntukkan di atas jelas memberi kuasa kepada Mahkamah ini untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*” di dalam subseksyen 238(1) Enakmen tersebut di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh Mahkamah di dalam memutuskan samada menerima atau menolak permohonan ini.

[14] Dalam mempertimbangkan ruang yang diberikan dalam peruntukan ini, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes telah memberikan panduan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 *Akta 585*. Antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2)* *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*. Melalui kes-kes ini, Panel Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[15] Faktor-faktor tersebut dilihat selari dengan prinsip yang telah digariskan lebih awal dalam kes *Scott & English (m) sdn. bhd lwn. Leike Refrigeration & Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. & 2 ors [1994] 3 CLJ 114* seperti berikut:

"Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah dan Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan juga adalah merupakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Walaupun, faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut."

[16] Merujuk kepada tempoh kelewatan, kami mendapati bermula dari tarikh tamatnya tempoh serahan iaitu 1/9/2021 sehingga permohonan ini difailkan iaitu pada 11/11/2021, kelewatan yang berlaku adalah kira-kira 71 hari. Pemohon menghujahkan bahawa kelewatan ini berpunca daripada kegagalannya mengesan alamat terkini Responden dan Peguam Syarie Responden.

[17] Menurut Pemohon, usaha-usaha yang telah dilakukan bagi penyerahan adalah sebagaimana berikut :

- i. Pada 27/8/2021 Peguam Syarie Pemohon telah pergi ke pejabat Peguam Syarie Responden yang beralamat di Tetuan Hafiz & Co, no. 15A Jalan Niaga Bestari 5, 42300 Bnadar Puncak Alam, Selangor. Walau bagaimanapun, pejabat tersebut gagal ditemui. Apabila dihubungi, Peguam Syarie Responden memaklumkan bahawa Pejabat tersebut telah berpindah ke lokasi lain dan enggan menerima Notis Rayuan tersebut.
- ii. Pada 6/9/2021 Peguam Syarie Pemohon telah pergi pejabat Peguam Syarie Responden di alamat terkini di Tetuan Hafiz & Co, No.7, 1F Jalan Setia Perdana BD U13/BD, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor. Walau bagaimanapun Peguam Syarie Responden enggan menerima dokumen tersebut. Oleh itu Peguam Syarie Pemohon telah meninggalkan dokumen-dokumen tersebut di depan pintu masuk pejabat dan perhatiannya telah diarahkan kepada dokumen-dokumen tersebut.
- iii. Pada hari yang sama jam 5.55 petang, pihak Peguam Syarie Pemohon telah ke rumah Responden di alamat No.42A, Jalan 2/4, Taman Impian

Putra, 43000 Kajang, Selangor. Walau bagaimanapun rumah tersebut telah kosong dan tidak berpenghuni serta dalam proses untuk dijual.

[18] Responden pula dalam hujahannya menegaskan bahawa sebelum berakhirnya 14 hari tempoh serahan Notis tersebut, tiada sebarang bukti yang dikemukakan oleh Pemohon melalui afidavitnya bagi membuktikan wujudnya tindakan dan cubaan Pemohon untuk membuat serahan Notis tersebut. Berhubung dengan serahan yang dibuat pada 6/9/2021 pula, Responden menyatakan walaupun Notis Rayuan tersebut telah dapat diserahkan kepada Peguam Syarie Responden, namun serahan tersebut adalah lewat 5 hari dari tarikh berakhirnya tempoh 14 hari. Oleh itu ia adalah tidak sah dan bercanggah dengan kehendak peruntukan 139(8) yang telah kami nyatakan di atas kerana ia dilakukan di luar tempoh masa.

[19] Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, dapatan kami adalah Pemohon hanya mempunyai tempoh 5 hari sahaja untuk membuat serahan Notis tersebut kepada Responden sebelum berakhirnya tempoh 14 yang ditetapkan. Dalam tempoh tersebut Pemohon hanya melakukan satu sahaja percubaan iaitu pada 27/8/2021 sebagaimana yang dibuktikan melalui afidavit yang diikrarkan oleh Shahidah Aiman binti Kamaruzaman. Manakala dua lagi cubaan dilakukan diluar tempoh 14 hari tersebut.

[20] Pada hemat kami telah terdapat usaha-usaha yang telah dibuat dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Pemohon untuk memastikan Notis Rayuan diterima oleh Responden dalam tempohnya. Dengan mengambil kira tempoh yang singkat serta keadaan negara yang masih berada dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN) Fasa 1 yang membataskan pergerakan pada waktu itu, maka pada hemat kami Pemohon telah memberikan alasan yang wajar untuk kami berikan perhatian serta pertimbangan. Kami turut berpandangan tempoh 71 hari yang

diambil oleh Pemohon sebelum memfailkan permohonan ini bukanlah disebabkan oleh *mala fide* atau untuk memprejudis hak Responden.

[21] Dalam hal ini kami dengan hormatnya merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [2013] JH 36(1)* yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[22] Begitu juga dalam kes *Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Rabia Neeta Naraian Binti Abdullah Kes Mal (Rayuan) No. 14000-041-0029-2015* pada 21 Oktober 2015, Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan semasa mengulas kes tersebut antara lain menyatakan seperti berikut:-

“Kami berpendapat pertimbangan utama dalam Mahkamah menjalankan budi bicaranya ialah dengan melihat niat pelakunya. Dalam kes ini Pemohon telah memfailkan dokumen Rayuan kepada Mahkamah mengikut masa yang ditetapkan dan telah mengambil beberapa langkah dalam memenuhi keperluan penyampaian notis/dokumen kepada Responden. Wujudnya kekhilafan berkenaan proses penyampaian namun ianya adalah kekhilafan formality di luar kawalan Pemohon dan peguamnya yang tidak seharusnya menjadi penghalang kepada keadilan substansial boleh dilakukan.”

[23] Berdasarkan ulasan di atas, kami berpandangan tempoh masa dan alasan kelewatan sahaja sudah memadai untuk kami memberi pertimbangan kepada permohonan ini. Selain itu dengan mengambil kira prinsip keadilan kepada kepada

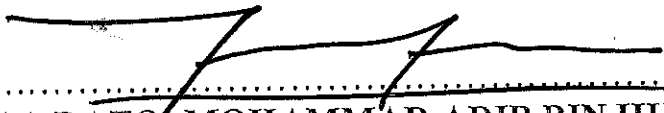
semua pihak terutamanya Pihak Pemohon, kami berpuashati bahawa permohonan lanjutan tempoh masa ini sewajar dibenarkan dengan kos.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- 2) Mahkamah perintahkan Notis Rayuan bagi **Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-041-0094-2021** hendaklah diserahkan kepada Responden secara kediri dalam **tempoh 14 hari** mulai tarikh hari ini.
- 3) Pemohon dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak **RM1000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh;


.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

